130_34117304

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-284009/21-130-1960
12 декабря 2022 г.
Резолютивная часть решения суда объявлена 22 ноября 2022 г.
Полный текст мотивированного решения суда изготовлен 12 декабря 2022 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи С.М. Кукиной
рассмотрев в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ, дело по исковому заявлению (заявлению) Общества с ограниченной ответственностью "Деливери Клаб" (125315, Москва г., муниципальный округ Аэропорт вн.тер.г., Ленинградский пр-кт, д. 70, этаж 3, ОГРН: 1097746360568, Дата присвоения ОГРН: 19.06.2009, ИНН: 7705891253) к ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО о признании незаконным и отмене постановления от 14 декабря 2021 г. №26-00932 о привлечении к административной ответственности ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ, признании недействительным представления от 14 декабря 2021 г. №26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,
третье лицо - Багаутдинова Маргарита Витальевна
без вызова лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Деливери Клаб" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО о признании незаконным и отмене постановления от 14 декабря 2021 г. №26-00932 о привлечении к административной ответственности ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ, признании недействительным представления от 14 декабря 2021 г. №26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.03.2022 г. по делу № А40-284009/21-130-1960 в удовлетворении требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного суда от 30.05.2022 г. по делу № А40-284009/21-130-1960 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Арбитражный суд Московского округа судебные акты суда первой и апелляционной инстанций отменил, направил дело на новое рассмотрение о чем принято Постановление от 14.09.2022 г. по делу № А40-284009/21-130-1960.

При новом рассмотрении дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 АПК РФ.

В соответствии с ч. 5 ст. 228 АПК РФ судья рассматривает дело в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 настоящей" статьи. Суд исследует изложенные в представленных сторонами документах объяснения, возражения и (или) доводы лиц, участвующих в деле, и

принимает решение на основании доказательств, представленных в течение указанных сроков.

Согласно ч. 6, 7 ст. 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской" Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной" ответственности арбитражный" суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной" ответственности, соблюден ли установленный" порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной" ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.

Управлением представлен письменный отзыв на заявление, согласно которому возражает против удовлетворения заявленных требований. ООО «Деливери Клаб» представлены дополнительные объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ в связи с направлением дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции, а также возражения на отзыв административного органа.

Рассмотрев материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Из заявления следует, что Определением от 18.10.2021 № 26-000041-АР территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО г. Москвы (далее - «Роспотребнадзор», «административный орган») возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Деливери Клаб» (далее - «Заявитель», «Общество», «организация»), назначено проведение административного расследования.

В рамках проведения административного расследования у организации истребованы сведения и материалы, касающиеся взимания Сервисного сбора с пользователей (потребителей) сервиса Delivery Club, заказывающих готовую еду, продукты питания мелкие бытовые и иные товары через соответствующий интернет-сайт или мобильное приложение.

Обществом в адрес Роспотребнадзора представлены письменные объяснения от 27.10.2021 г. и истребуемая документация.

В отношении организации составлен Протокол от 17.11.2021 г. № 26-000041 об административном правонарушении (далее - Протокол).

В Протоколе Административный орган указал, что ООО «Деливери Клаб» ущемляет права потребителей при оформлении заказа (заключении договора) с партнерами Общества через сервис Delivery Club. Правонарушение со стороны организации заключается в том, что Общество организовало работу сервиса Delivery Club таким образом, при котором потребитель, заказывая товар (услугу) у партнеров организации посредством указанного сервиса, обязан оплатить услугу по предоставлению права использования сервиса Delivery Club не менее 1 руб. («Сервисный сбор»). Поскольку у потребителя отсутствует возможность отказаться от использования услуги «Сервисный сбор» его права ущемляются по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами РФ, а в действиях Общества имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

Не согласившись с мотивами и выводами территориального органа Роспотребнадзора, Обществом были представлены дополнительные письменные пояснения от 25.11.2021 г.

В своих пояснениях ООО «Деливери Клаб» указало, что доводы административного органа основаны на неверном применении норм права и сделаны без учета правовой природы Сервисного сбора, его сущностного экономического содержания. По своей сути Сервисный сбор является платой за использование результата интеллектуальной деятельности, что прямо предусмотрено законом (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). При этом как сервис Delivery Club, так и Сервисный сбор, взимаемый за его использование, не нарушают принципа автономии воли потребителя, не вводят его в заблуждение, поскольку вся информация, касающаяся платного использования сервиса в явственной форме доводится до сведений пользователей как до начала использования сервиса путем ознакомления с Пользовательским соглашением, так и в процессе формирования заказов.

В этой связи, по мнению организации, в ее действиях отсутствует состав вменяемого правонарушения (ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ).

14 декабря 2021 г. в отношении Заявителя вынесено Постановление № 26 00932 о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей (далее Постановление), а также Представление № 26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (далее -Представление). Согласно Представлению организации предписано принять меры для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (слабый контроль за соблюдение законодательства в сфере зашиты прав потребителей), обсудив данный факт на общем собрании Общества.

Не согласившись с указанным постановлением, представлением, заявитель обратился в суд с настоящим заявлением.

В обоснование заявленных требований Общество указывает, что в его действиях отсутствует состав вменяемого ему административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ, административным органом неверно оценены обстоятельства дела. ООО «Деливери Клаб» поясняет, что «Сервисный сбор» не является для потребителя навязанной дополнительной услугой, а представляет собой плату за использование Сервиса Delivery Club (вознаграждение, предусмотренное ст. 1235 ГК РФ). «Сервисный сбор» применительно к ст. 16 Закона о защите прав потребителей является вознаграждением ООО «Деливери Клаб» за основную «услугу» по предоставлению потребителю права использования Сервиса Delivery Club, платой за получение всех полезных свойств этого Сервиса. Заявитель также считает, что Пользовательское соглашение предусматривает возмездный характер использования Сервиса, а у потребителя есть альтернативная возможность приобретения необходимых ему товаров и продуктов напрямую у Партнеров Сервиса. При таких обстоятельствах Условия Пользовательского соглашения, которыми урегулированы отношения между Потребителями и ООО «Деливери Клаб», полностью соответствуют ст. 16 Закона о защите прав потребителей.

Частью 2 ст. 14.8 КоАП РФ установлена административная ответственность за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей.

В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, являются условия, которые нарушают правила, установленные международными договорами Российской Федерации, настоящим Законом, законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей. Недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя, ничтожны.

Согласно п.п. 2, 3 ст. 16 Закона о защите прав потребителей к недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя, относятся условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают

обязательное заключение иных договоров, если иное не предусмотрено законом; условия, которые предусматривают выполнение дополнительных работ (оказание дополнительных услуг) за плату без получения согласия потребителя. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату.

Для привлечения ООО «Деливери Клаб» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ Административный орган должен был установить состав правонарушения, а именно, что Общество оказало потребителю, как минимум, две «услуги»: «основную» и «дополнительную», причем «дополнительная» услуга была навязана потребителю, от которой он не мог отказаться под страхом непредоставления ему «основной» услуги.

Суд приходит к выводу, что Административным органом неверно оценены обстоятельства дела. В действиях ООО «Деливери Клаб» отсутствует состав административного правонарушения согласно следующим обстоятельствам.

Правоотношения между ООО «Деливери Клаб» и потребителем регулируются пользовательским соглашением (далее также - Пользовательское соглашение).

Под Сервисом Delivery Club в соответствии с преамбулой Пользовательского соглашения понимается совокупность программного обеспечения интернет-сайта, размещенного в сети Интернет по адресу: www.delivery-club.ru, мобильного приложения Delivery Club (программы для ЭВМ, предназначенной для мобильных устройств), базы данных, любого из перечисленных компонентов Сервиса, интегрированных с партнерскими сервисами/сайтами/приложениями, включая мини-приложения в социальных сетях (например, Еда ВКонтакте), а также специализированные разделы сервисов/сайтов/приложений третьих лиц, в которых, на основании соглашений между Delivery Club и такими третьими лицами, представлена информация о товарах Партнеров Delivery Club (далее - «Партнерские площадки»).

ООО «Деливери Клаб» предоставляет потребителю право использования Сервиса Delivery Club на условиях неисключительной лицензии (пп. 2 п. 3 Пользовательского соглашения в ред. 01.05.2021).

За ООО «Деливери Клаб» в Роспатенте зарегистрированы программы для ЭВМ, являющиеся составной частью Сервиса Delivery Club (рег. номера 2014616832 и 2014616833). Из открытых сведений ЕГРЮЛ следует, что основной деятельностью ООО «Деливери Клаб» является разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01).

В соответствии с условиями Пользовательского соглашения «Сервисный сбор» является платой за предоставление права использования информационного сервиса Delivery Club (пп. 2 п. 3 Пользовательского соглашения ред. 01.05.2021).

В состав предоставляемого права использования, согласно пп. 3 п. 3 Пользовательского соглашения (ред. от 01.05.2021), входят: право воспроизведения отдельных элементов Сервиса Delivery Club (в т.ч. мобильное приложение) на персональных устройствах Пользователя, право использования данных и команд, доступных в рамках пользовательского интерфейса Сервиса Delivery Club, право на извлечение отдельных материалов из базы данных в пределах, необходимых для осуществления заказа посредством Сервиса Delivery Club.

Режим охраны на программы для ЭВМ согласно ст. 1261 ГК РФ распространяется как на авторские права на произведения литературы. Исключительное право на произведение включает в себя также и право использования произведения в любой форме и любыми не противоречащими способами, в том числе путем воспроизведения. В соответствии со ст. 1334 ГК РФ база данных также может использоваться посредством извлечения из нее отдельных материалов.

Таким образом, правомочия, закрепленные п. 3 раздела 3 Пользовательского соглашения, в соответствии с частью IV ГК РФ представляют собой способы использования результатов интеллектуальной деятельности.

Правоотношения между ООО «Деливери Клаб» и пользователями Сервиса Delivery Club свидетельствуют о заключении между ними лицензионного договора.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона -обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности носит возмездный характер, и пользователь обязан выплачивать правообладателю лицензионную плату на условиях, предусмотренных лицензионным соглашением. В соответствии абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК РФ выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Суд приходит к выводу, что организация работы Сервиса Delivery Club за плату не может являться нарушением действующего законодательства. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности за плату положениями закона не запрещается. Положения ст. 1235 ГК РФ закрепляют право ООО «Деливери Клаб» предоставить третьим лицам право использования результата интеллектуальной деятельности за плату. На Общество какими-либо правовыми нормами не возложена обязанность предоставлять потребителям разработанные им результаты интеллектуальной деятельности на безвозмездной основе. Суд находит неверной позицию административного органа о нарушении прав потребителей при взимании «Сервисного сбора», квалифицированный административным органом в качестве дополнительной услуги, навязанной потребителю, в то время как указанный сбор является платой за использование Сервиса, а не дополнительной услугой.

Пользовательское соглашение на дату совершения заказов потребителем содержало условие о возмездном характере использования Сервиса Delivery Club. Пользователи Сервиса Delivery Club выражают добровольное согласие с условиями Пользовательского соглашения, в ином случае использование Сервиса невозможно. Условия о возмездном характере предоставления права использования Сервиса Delivery Club доводятся до пользователя информационного сервиса в Пользовательском соглашении на этапе входа на сайт Delivery Club / при загрузке приложения и при оформлении заказа. В соответствии с п. 1 Пользовательского соглашения (ред. 01.05.2021) пользователь информационного Сервиса Delivery Club выражает полное и безоговорочное согласие со всеми условиями посредством присоединения. Поскольку заказ потребителя, чьи права по мнению Административного органа были нарушены, был успешно оформлен посредством Сервиса Delivery Club, то потребителем было выражено добровольное полное и безоговорочное согласие на взимание «Сервисного сбора» за предоставление права использования Сервиса.

Суд приходит к выводу, что взимание платы за использование Сервиса Delivery Club, которая поименована как «Сервисный сбор», является правомерным. Использование Сервиса Delivery Club носит возмездный характер, потребитель получает возможность дистанционно и оперативно осуществлять заказы готовой еды/продовольственных товаров.

Изучив условия Пользовательского соглашения ООО «Деливери Клаб» и порядок работы сервиса Delivery Club, суд приходит к выводу, что «Сервисный сбор» не является дополнительной услугой или навязанной платой за дополнительную услугу. По мнению суда, выводы административного органа о том, что взимание «Сервисного сбора» нарушает права потребителей, поскольку обусловливает приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), являются ошибочными и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Суд установил, что ООО «Деливери Клаб» не оказывает потребителю иных услуг помимо предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности. Потребитель вступает в самостоятельные правоотношения с продавцами готовой еды (товаров) и службами доставки. В соответствии с пп. 4 п. 3 Пользовательского соглашения правоотношения по купле-продаже товаров (а также их доставке) возникают непосредственно между Партнером Delivery Club (лицом, осуществляющим доставку) и Пользователем (за исключением случаев, указанных ниже). Delivery Club не является стороной сделки по реализации товаров Партнера Пользователю.

Пользователи Сервиса заключают договоры купли-продажи и оказания услуг доставки с иными лицами - партнерами Сервиса. ООО «Деливери Клаб» является только агентом, взимающим платежи в пользу партнеров.

Изучив все обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что «Сервисный сбор» является платой за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности. Какие-либо иные, в том числе дополнительные услуги ООО «Деливери Клаб» потребителю не оказывает. Взимание платы за основную услугу не является нарушением закона о защите прав потребителей, в связи с чем в действиях Общества отсутствует нарушение ст. 16 Закона о защите прав потребителей.

Условия Пользовательского соглашения ООО «Деливери Клаб» о возмездном характере права использования Сервиса и взимании платы за использование Сервиса в форме «Сервисного сбора», не нарушают п. 2, 3 ст. 16 Закона о защите прав потребителей.

Судом при разрешении настоящего дела также учтено, что реализация готовой еды, продуктов партнерами посредством информационного сервиса Delivery Club является лишь одним из множества способов совершения заказов. Потребитель, помимо Сервиса Delivery Club, может заказать готовую еду, продукты питания посредством самостоятельного посещения кафе (ресторана), магазина, самостоятельного совершения заказа в кафе (ресторане), магазине по телефону, через интернет-сайт партнера или через мобильное приложение отдельного партнера; через альтернативные информационные сервисы компаний конкурентов. Таким образом, потребитель при отказе оплатить «Сервисный сбор», не лишается права на получение товара, поскольку существуют альтернативные способы их приобретения.

Доводы Административного органа о препятствиях потребителю в заключении договоров с партнерами Сервиса ввиду взимания «Сервисного сбора» не основаны на нормах права. Партнерами Сервиса самостоятельно избран способ реализации своих товаров через информационный сервис Delivery Club. ООО «Деливери Клаб» не обязан реализовывать свою программу (информационный сервис) на безвозмездной основе. Более того, потребители не лишены возможности осуществлять заказы еды и товаров у Партнеров напрямую и посредством иных средств коммуникации.

Несоответствие объективной стороны административного правонарушения фактическим обстоятельствам является основанием для признания Постановления и Представления незаконными и их отмены судом.

При указанных обстоятельствах Административным органом не доказан факт совершения ООО «Деливери Клаб» административного правонарушения. В действиях ООО «Деливери Клаб» отсутствует нарушение п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей. Оснований для привлечения ООО «Деливери Клаб» к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ в связи с отсутствием нарушения в действиях Общества положений Закона о защите прав потребителе не имеется.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ обстоятельствами, подлежащими выяснению по делу об административном правонарушении, являются в том числе: наличие события административного правонарушения.

Таким образом, Административным органом не доказаны правовые и фактические основания для привлечения общества к административной"

ответственности, что в силу статьи 24.5 КоАП РФ исключает производство по делу об административном правонарушении. Иные нарушения в действиях заявителя оспариваемым постановлением не установлены.

В соответствии с п.п. 1, 2 п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие события и состава административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Кроме того, в силу части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской" Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной" ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В соответствии с ч. 2 ст. 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной" ответственности арбитражный" суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной" ответственности или применения конкретной" меры ответственности, либо оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения полностью или в части либо об изменении решения.

Судом установлено, что представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения вынесено на основании обстоятельств, установленных в оспариваемом постановлении по делу об административном правонарушении.

Поскольку судом установлено отсутствие состава вмененного заявителю административного правонарушения и сделан вывод о незаконности постановления по делу об административном правонарушении, вынесенное административным органом по тем же основаниям представление также подлежит признанию недействительным.

В связи с вышеизложенным требования заявителя подлежат удовлетворению.

В соответствии с ч.4 ст.208 КоАП РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24.1, 24.2, 25.1, 26.1-26.3, 28.2, 29.7, 29.10 КоАП РФ, ст. 71,75,167-170, 207-211,229 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Признать незаконным и отменить Постановление Управления Роспотребнадзора по г. Москве по делу об административном правонарушении от 14.12.2021 № 26-00932 о привлечении Общества с ограниченной ответственностью "Деливери Клаб" к административной ответственности ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ и Представление от 14.12.2021 № 26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья: С.М. Кукина

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 01.03.2022 9:30:00
Кому выдана Кукина Светлана Михайловна